

영양군 주민소득지원 및 생활안정기금 운영 관리 조례

(제정) 1995.07.27 조례 제1440호
(일부개정) 1998.04.03 조례 제1504호
(일부개정) 2004.06.04 조례 제1662호
(일부개정) 2008.02.18 조례 제1779호
(일부개정) 2010.10.22 조례 제1860호
(일부개정) 2015.10.08 조례 제2033호 (영양군 저소득 주민 자녀장학금 지급 조례)
(일부개정) 2018.11.16 조례 제2164호

제1조(목적) 이 조례는 농촌지역 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 저소득 주민의 생활안정을 위한 영양군 주민소득지원 및 생활안정기금의 설치 및 운영·관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2008.2.18, 2018.11.16.>

제2조(기금의 조성) 영양군 주민소득지원 및 생활안정기금(이하 "기금"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재원으로 조성한다.

< 개정 2018.11.16.>

1. 주민소득지원및생활안정특별회계 기금 또는 자금
2. 군수가 예산의 범위 안에서 확보한 자금
[전부개정 2008.2.18]
3. 기금의 운용으로 발생하는 융자회수금, 이자 및 그 밖의 수입금 <신설 2018.11.16.>

제3조(용자대상) ① 주민소득지원자금(이하 "소득자금"이라 한다)의 용자대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가구를 선정함을 원칙으로 한다.<개정 2008.2.18>

1. 소득자금지원으로 자립기반을 구축할 수 있는 가구
2. 고소득·고부가가치 소득원을 개발, 소득증대를 이룩할 수 있는 가구
3. 지역특화작목을 생산하는 가구 < 개정 2018.11.16.>

② 저소득 주민생활안정자금(이하 "안정자금"이라 한다)의 용자대상은 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자 및 같은 법 제2조제10호에 따른 차상위계층 중 자립의욕이 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 자금을 사용하고자 하는 가구로 한다.<개정 2008.2.18., 2015.10.08, 2018.11.16.>

1. 행상·노점 및 이에 준하는 영세상행위를 위한 자금
2. 천재지변, 그 밖에 재난을 당한 자에 대한 생계자금 <개정 2018.11.16.>
3. 무주택자에 대한 전세금 또는 입주 보증금중 일부
4. 직계비속에 대한 고등학교 이상의 재학생 학자금 <개정 2018.11.16.>
5. 그 밖에 영양군수(이하 "군수" 라 한다)가 특히 필요하다고 인정하는 사업자금 <개정 2018.11.16.>

③ 제2항제4호에 따른 학자금 용자대상은 「국민기초생활 보장법」에 의한 수급자 및 차상위계층으로, 고등학생은 과목별 성적 5등급 이내 또는 50퍼센트 이내, 대학생은 직전 학기 평점 3.0 이상으로 읍·면장의 추천을 받은 사람으로 한다.<개정 2008.2.18., 2015.10.08, 2018.11.16.>

④ 삭제 <2018.11.16.>

⑤ 군수는 제1항 및 제2항의 용자대상가구를 선정함에 있어서 필요하다고 인정할 경우에는 소속공무원으로 하여금 관련사항을 조사·보고하게 할 수 있다.

제4조(위원회 설치) ① 제3조에 따라 용자대상을 선정하기 위하여 영양군 주민소득지원 및 생활안정

기금융자대상선정위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치·운영한다.<개정 2018.11.16.>

② 위원회의 위원장은 부군수로 하고, 관계공무원 3명을 포함한 5명 이상 7명 이하의 위원을 둔다.
<개정 2008.2.18>

③ 위원회의 위촉직 위원의 경우에는 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 해당 분야 특정 성별의 전문인력 부족 등 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.<신설 2018.11.16.>

· 위원회의 설치 및 운영에 관하여 기타 필요한 사항은 규칙으로 정한다. < 종전 제3항을 제4항으로 이동 2018.11.16.>

제5조(융자한도 및 이율 등) ① 가구당 융자한도액은 소득자금은 2천만원 이하로 하되 2년거치 2년균분상환, 안정자금은 1천만원 이하로 하되 2년거치 3년균분상환으로 한다.<개정 2008.2.18>

② 융자금의 대부이율은 소득자금은 연 2퍼센트, 안정자금은 무이자로 한다. <개정 2004.06.04>

제6조(융자금 대부신청) ① 융자금의 대부를 받고자 하는 가구의 세대주(이하 "대부신청자"라 한다)는 규칙으로 정하는 서식에 의한 대부신청서를 작성하여 거주지의 읍면장의 추천을 받아 군수에게 신청하여야 한다.

② 제1항의 대부를 신청하는 경우 대부신청자는 신용보증서 또는 융자금액에 상응하는 담보물건을 설정하여야 한다. <신설 2018.11.16.>

제7조(대상자 선정통보) 군수는 제6조 따른 대부신청서를 검토하여 자금지원대상자가 결정되면 지원대상명단과 신청서 및 지원액을 수탁금융기관에 대출토록 통보하고 신청인에게 융자결정사실을 통지한다. <개정 2018.11.16.>

제8조(융자금의 상환) 융자금의 상환은 거치기간 만료후 년1회 균분상환한다.

제9조(융자금의 상환기한 연장) ① 천재지변 등 그 밖에 불가피한 사유로 기한내에 상환이 곤란할 경우 군수는 상환기한을 연장할 수 있다. <개정 2018.11.16.>

② 제1항의 연장기간은 1년 이내로 하되 1회에 한하여 재연장 할 수 있다.<개정 2008.2.18>

③ 상환의무자가 제1항에 따라 상환기한의 연장을 받고자 할 때에는 연장을 필요로 하는 사유를 증명할 수 있는 서류를 갖추어 상환기일 30일전까지 군수에게 신청하여야 한다. <개정 2018.11.16.>

④ 군수는 상환기한 연장승인이 결정되면 즉시 그 사실을 상환의무자와 수탁금융기관에 통보하여야 한다.

제10조(이자 및 연체이자) ① 융자금에 대한 이자는 원금 상환시 그 동안 발생한 이자를 징수한다.

② 상환기한을 경과하여 상환하는 융자금에 대하여는 제5조제2항의 규정에 불구하고 수탁금융기관의 가계일반대출 연체이자율을 적용한다.<개정 2010.10.22, 2018.11.16.>

제11조(대출 및 상환금회수) ① 대출금 및 상환금 회수에 대하여 이 조례에 정하지 아니한 제반사항은 수탁금융기관에서 자체 내규에 따라 처리한다.

② 군수는 제6조에도 불구하고 대출시 필요하다고 인정되는 때에는 수탁금융기관의 장으로 하여금 담보물건을 설정하도록 할 수 있다. <개정 2018.11.16.>

제12조(감독) ① 군수는 자금을 융자받은 가구에 대하여 사업추진상황을 수시 지도·감독하고 수탁금융기관의 자금의 관리상태를 확인하게 할 수 있다.

② 수탁금융기관의 장은 매년 12월 31일까지 주민소득지원 및 생활안정자금 운영상황을 군수에게 제출하여야 하며 군수의 요청이 있을시 수시제출하여야 한다. <개정 2018.11.16.>

제13조(특별회계의 설치) 기금의 효율적인 관리를 위하여 영양군(이하 "군"이라 한다)에 주민소득지원 및 생활안정 특별회계(이하 "특별회계"라 한다)를 설치하되 이의 관리 및 운용은 금융기관을 지정하여 위탁한다.<개정 2018.11.16.>

제13조의2(존속기한) 특별회계의 존속기한은 2023년 12월 31일까지로 한다.

[본조신설 2018.11.16.]

제14조(세입·세출) ① 특별회계의 세입은 제2조에 따른 기금으로 한다. <개정 2018.11.16.>

② 특별회계의 세출은 제3조 및 제5조에 따른 용자금으로 한다. <개정 2018.11.16.>

제15조(중복용자의 금지) 용자금을 대부받은 가구에 대하여는 용자금상환 이전에 다른 사업을 위한 자금을 용자한도 금액을 초과하여 용자할 수 없다. <개정 2018.11.16.>

제16조(용자금의 반환) 군수는 용자금을 대부받은 가구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 상환기한전이라도 용자금 잔액의 전액 또는 일부의 반환을 명하거나 필요한 조치를 취할 수 있다.<개정 2008.2.18>

1. 사업의 추진실적이 극히 저조할 때
2. 해당 사업의 목적달성이 어렵거나 사업능력이 없다고 인정될 때 <개정 2018.11.16.>
3. 자금을 용자목적 이외에 사용하였을 때
4. 용자를 받은 사람이 군 관할구역 이외의 지역으로 이주할 때 <개정 2018.11.16.>

제17조(용자금 반환통보) 제16조 각 호에 따라 상환기일전에 용자금을 회수할 사유가 발생할 경우 군수는 지체없이 수탁금융기관에 용자금을 회수토록 통보하여야 하며 상환통지를 받은 가구는 통지를 받은 날부터 60일 이내에 원금과 이자를 납부하여야 한다.<개정 2004.06.04, 2008.2.18, 2018.11.16.>

제18조(준용) 기금의 운용에 있어서 이 조례에 규정되지 아니한 것은 일반회계의 예에 따른다. <개정 2018.11.16.>

제19조(시행규칙) 이 조례 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 조례는 1996년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치 등) ① 이 조례 시행과 동시에 영양군새마을소득사업운영관리조례 및 영양군저소득주민생활안정자금용자조례는 이를 폐지하고 그 소관 자금은 이 조례에 의한 특별회계 계정으로 이입 조치한다.

② 이 조례 시행당시 제1항 규정한 폐지조례에 의거 용자된 용자금은 종전의 규정에 의하여 회수하되 이 조례에 의한 특별회계에 세입 조치한다.

부 칙(1998.04.03 조례 제1504호)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2004.6.4 조례 제1662호)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부 칙(2008.2.18 조례 제1779호)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

부칙(2010.10.22 조례 제1860호)

이 조례는 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부칙(2015.10.8 조례 제2033호)

제1조(시행일) 이 조례는 2016년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 조례의 개정) ① 영양군 주민소득지원 및 생활안정기금 운영 관리 조례 일부를 다음과 같이 개정한다. 제3조제2항 각 호 외의 부분 중 "수급자 중"을 "교육급여 기준 이내의 수급자 중"으로, "있는 자로서"를 "있는 사람으로서"로 하고, 같은 조 제3항 중 "수급자 자녀"를 "교육급여수급자"로 한다.

② "생략 "

부 칙< 조례 제2164호, 2018.11.16.>

이 조례는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제13조의2의 개정규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.